

적극행정면책제도 안내문

감사원 및 방위사업청은 적극적으로 일하는 공직사회 풍토 조성을 위하여 **적극행정면책제도**를 운영하고 있습니다.

* 근거 : 「감사원법」, 「공공감사에 관한 법률」 및 「자체감사에 관한 규정」(청 훈령) 등

적극행정면책제도는 감사를 받는 공무원등이 불합리한 규제의 개선 등 **공공의 이익**을 위하여 업무를 **적극적으로 처리한 결과**에 대하여 그의 행위에 **고의나 중과실이 없는 경우**에는 징계 요구 또는 문책 요구 등 그 책임을 면제하기 위한 제도입니다.

이는 감사과정에서 성실하고 적극적으로 일하는 공무원등에 대한 불이익한 처분요구 등을 신중하게 하려는 취지의 제도로써, 감사를 느슨하게 하거나 감사실시를 면제하는 등의 제도로 운영되거나 오해되어서는 아니 됩니다.

감사를 받는 자는 감사 지적사항에 대하여 관련 법령 및 규정에서 정하는 절차와 서식에 따라 적극행정면책 심사를 신청할 수 있음을 알려드립니다.

■ 적극행정면책 기준

1. 감사를 받는 자의 업무처리가 **불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것**
2. 감사를 받는 자가 업무를 **적극적으로 처리한 결과일 것**
3. 감사를 받는 자에게 **고의 또는 중대한 과실이 없을 것**

* **고의·중과실이 없는 것으로 추정하는 기준**

- 감사를 받는 자와 대상 업무 사이에 **사적인 이해관계가 없을 것**
- 대상 업무를 처리하면서 **중대한 절차상의 하자가 없었을 것**

※ 사전컨설팅을 신청하여 **사전컨설팅 의견대로 업무를 처리한 경우** 면책추정 기준

- 동일한 사항에 대해 사전컨설팅 의견을 받아 **그 의견대로 업무를 처리하였을 것**
- 판단에 필요한 정보를 **충분히 제공**하여 사전컨설팅 의견을 받았을 것
- 감사원 감사를 받는 자와 대상업무 사이에 **사적인 이해관계가 없을 것**

■ 적극행정면책 신청

(**실지감사기간 중**) 감사를 받는 자는 감사받은 사항이 적극적으로 공익을 위해 수행한 업무라고 판단되어 감사기간 중에 적극행정면책을 신청하려는 경우에는 감사 지적사항에 대한 면책요건 충족여부 등을 간략히 작성하여 제출할 수 있습니다.

(**실지감사 종료 후**) 감사를 받는 자는 실지감사가 종료된 이후 적극행정면책을 신청하려는 경우에는 감사 종료 후 적극행정면책신청서를 제출할 수 있습니다.

※ (**직권에 의한 면책**) 면책신청이 없는 경우에도 감사 지적사항에 대하여 감사단이 자체적으로 적극행정면책이 필요하다고 인정되는 때에는 면책할 수 있습니다.